

1500183-38.2022.8.26.0126

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2045315/2022 - 01º D.P. CARAGUATATUBA, 23066601 - 01º D.P.

CARAGUATATUBA, 225/22/312 - 01º D.P. CARAGUATATUBA

Réu:

RAPHAEL AUGUSTO MOREIRA DA CUNHA

Data da Audiência:

20/10/2022

Réu Preso

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500183-38.2022.8.26.0126

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2045315/2022 - 01º D.P. CARAGUATATUBA, 23066601 - 01º D.P.

CARAGUATATUBA, 225/22/312 - 01º D.P. CARAGUATATUBA

Réu:

RAPHAEL AUGUSTO MOREIRA DA CUNHA

Data da Audiência:

20/10/2022

Réu Preso

A S S E N T A D A

Aos 20 de outubro de 2022, às 15 horas e 45 minutos, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(iza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Júlio da Silva Branchini – Juiz de Direito, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Leandro Rocha Pereira - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, presente o réu, Raphael Augusto Moreira da Cunha (videoconferência), acompanhado por seu defensor Dr.(a) Maria

Camila Azevedo Barros. Presentes as testemunhas da acusação, a saber: Alexandre Ferreira Barbosa e Flávio Jacinto dos Santos.

INICIADOS OS TRABALHOS: com a concordância das partes, por meio virtual foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, Alexandre Ferreira Barbosa e Flávio Jacinto dos Santos, finalmente foi realizado o interrogatório do acusado. Todos os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por meio do sistema de gravação da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do artigo 405, § 2º, do CPP (redação da Lei nº 11.719/08). Tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo defensor do réu, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: "Declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu. Segue sentença. Vistos. RAPHAEL AUGUSTO MOREIRA DA CUNHA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta do inquérito policial e da denúncia, no dia 16 de fevereiro de 2022, às 12:25 horas, na rua Joaquim Pereira Pardim, 231, Perequê Mirim, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba, RAPHAEL AUGUSTO MOREIRA DA CUNHA, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de tráfico de drogas, 13 (treze) invólucros contendo crack, armazenados no interior de um tubo de plástico cor azul, com peso de 7,34 gramas, conforme Auto de Exibição/Apreensão e Auto de Constatação Preliminar juntados aos autos. A denúncia foi recebida em 07 de abril de 2022 (fls. 62/63). O réu foi citado (fl. 71) e apresentou resposta à acusação (fls. 75/76). Em audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas em comum, bem como o interrogatório do réu. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é procedente. A materialidade está comprovada por meio de auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fl.12), auto de constatação preliminar (fl.13/14), laudos periciais e demais provas produzidas nos autos. A autoria está comprovada. A testemunha e Policial Militar ALEXANDRE FERREIRA BARBOSA, na delegacia, disse que em patrulhamento pelo Bairro Perequê Mirim, mais precisamente pela Rua Joaquim Pereira Pardim, próximo o numeral 231, na companhia do colega de farda Flávio, quando avistaram um indivíduo próximo a um beco, local conhecido nos meios policiais como 'ponto de venda de entorpecentes'. Que o indivíduo ao perceber a presença da Viatura Policial comportou-se estranhamente, vindo a se esconder-se atrás de uma parede de uma casa em demolição. Que o indivíduo ao perceber que os Policiais haviam desembarcado da viatura Policial e iam em sua direção, o indivíduo arremessou um tubo de plástico da cor azul para cima do telhado da casa em demolição. Ato percebido pelo depoente. Que em revista ao abordado foi encontrado no bolso da bermuda uma cédula de vinte reais. Que procurando na direção que o tubo foi arremessado, o encontrou, caído ao chão. Que em seu interior continha 13 invólucros contendo substância semelhante a crack. Que ao ser indagado, o indivíduo informou que era o seu primeiro dia vendendo droga, e que estava fazendo isso para ajudar sua família, pois estavam passando necessidades. Foi conduzido à presença da Autoridade Policial de Plantão. EM JUÍZO, manteve a versão da fase policial. A testemunha e Policial Militar FLAVIO JACINTO DOS SANTOS, na delegacia e em Juízo, de forma firme e coesa, prestou depoimento semelhante ao de seu colega de farda. Em seu interrogatório, na fase policial, o réu RAPHAEL AUGUSTO MOREIRA DA CUNHA, declarou que era seu primeiro dia vendendo entorpecentes, e que chegou uma viatura da polícia militar e então ficou parado e tentou se esconder e jogou as drogas fora, mas foram localizadas. Que estava vendendo cada pedra, pelo valor de dez reais e havia vendido duas pedras, dinheiro que foi localizado pelos policiais

militares. Que estava vendendo as drogas para uma pessoa que conhece pelo apelido magrão, que não sabe o nome e nem onde mora. Que estava vendendo drogas, pois cortou o tendão do dedo polegar direito, enquanto estava trabalhando e não pôde mais trabalhar, e como faltava comida em casa, resolveu vender drogas, para levantar algum dinheiro. Que já foi preso quando menor em São Sebastião, por tráfico de drogas. EM JUÍZO, negou a prática do crime Como se vê, o conjunto probatório é robusto, apto a sustentar uma condenação criminal. Inicialmente, afastou a alegação de nulidade da busca pessoal realizada. Com efeito, extrai-se do conjunto probatório que a diligência dos policiais militares de abordagem e revista pessoal do acusado, com consequente prisão em flagrante delito pela posse de drogas ilícitas destinadas à mercancia espúria, em localidade já conhecida como ponto de mercancia de drogas, ocorreu de modo regular, com espreque em fundada suspeita de prática delituosa, o acusado RAPHAEL logo que notou a aproximação policial, agiu para se esconder, inexistindo, a despeito do entendimento da defesa, qualquer violação ao disposto no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Ressalte-se que o acusado estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e apresentou nervosismo quando os policiais se aproximaram, circunstâncias que ensejaram sua abordagem. Considerando-se que o tráfico ilícito de drogas é crime permanente, verifica-se permitido pela Carta Magna a ação dos agentes em revistas pessoais de pessoas suspeitas, em locais públicos ou privados, com vistas às providências necessárias e cabíveis para a prisão em flagrante do agente criminoso e consequente apreensão do material ilícito, desde que presente a justa causa. No caso sub judice, conforme já delineado, vê-se presente a justa causa de forma inequívoca, autorizando a realização da revista pessoal diante da inquestionável conduta suspeita do acusado. Nesse sentido: "TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REVISTA REALIZADA ANTE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS. EIVA INEXISTENTE. 1. Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos. (...)" (STJ Habeas Corpus nº 552.395-SP, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, j. 20.02.2020). No mais, as provas colhidas indicam no sentido de que o acusado estava no local trazendo os entorpecentes descritos na denúncia. Isto porque, as declarações dos policiais, as drogas apreendidas, a quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, o comportamento do acusado logo antes da abordagem são suficientes para demonstrar a autoria delitiva. Ademais, a jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância. Assim "(...) a classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347). Cediço, ainda, que não há impedimento de que o usuário seja também traficante. Ainda que ficasse provada, a condição de usuário não exclui, necessariamente, a prática do crime de tráfico de drogas. Pelo contrário, a experiência mostra que é comum a traficância entre dependentes e usuários justamente para viabilizar o sustento do consumo próprio, sendo inviável o afastamento do dolo ou desclassificação do delito para outro de menor gravidade (TJSP. Apelação Criminal nº 1.167.864.3. Rel. Juvenal Duarte. Quinta Câmara Criminal, J. 15.05.08). Ademais, foram apreendidos entorpecentes embalados e acondicionados em embalagens fracionadas, em quantidade incompatível com o uso, fato comum em ocorrências de tráfico de drogas. Quanto à prova oral, consigne-se que a impugnação à valoração do depoimento dos policiais deve ser afastada, vez que inexistente qualquer elemento apto a sustentar a alegação de suspeição. Está pacificado na jurisprudência que a condição de policial seja militar ou civil, estadual, federal ou municipal, por si só, não invalida o seu testemunho, porquanto ele não está impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra testemunha qualquer. Vejamos: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (HC

146.381/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.06.10, DJe 09.08.10). Registre-se que, além de não demonstrado o interesse dos policiais em prejudicá-los, o depoimento deles “podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte”. (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005). No mesmo sentido: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Laurita Vaz DJ 04.05.2011). Ainda, vale ressaltar que eventuais pequenas incongruências nas declarações são compreensíveis dado o decurso do tempo entre a abordagem policial e a realização desta audiência, contudo não são capazes de retirar a credibilidade dos testemunhos dos policiais militares. Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, “Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação

e os antecedentes do agente (art. 52, I)” (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197). Observando-se o acervo probatório produzido, nota-se que a prova produzida sob a garantia do contraditório judicial é harmônica com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, indicando que o acusado trazia consigo e praticava a mercancia dos entorpecentes descritos na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sabendo da sua destinação ao tráfico de entorpecentes. Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena, atendendo ao método trifásico da dosimetria. Fixo a pena para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, não vislumbro a presença de elementos capazes de alterar a reprimenda. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, contudo, considerando que a pena já se encontra estabelecida no piso mínimo, inviável reduzi-la nesta etapa, nos termos do que preceitua a súmula nº 231 do Colendo STJ. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Tendo em vista que o acusado portava pequena quantidade de entorpecentes, compreendo que estão preenchidos os requisitos do § 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Sendo assim, reduzo a pena em 2/3, fixando a pena definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa. Ante a ausência de informações da capacidade econômica do réu, fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal. Para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo regime aberto. Para a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício. Ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelas mesmas razões, inviável a aplicação do benefício previsto no artigo 77 do Código Penal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o réu RAPHAEL AUGUSTO MOREIRA DA CUNHA, à pena 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu. DECRETO O PERDIMENTO dos objetos e valores apreendidos em favor da União. Custas ex lege. Após o trânsito em julgado: I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD. II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias. III) Tendo em vista a aplicação de pena de multa, feito eventual abatimento em caso de fiança recolhida (art. 479 das NSCGJ), expeça-se certidão de sentença do valor remanescente, de acordo com o modelo próprio do Sistema SAJ - Categoria 2 (Certidões), Modelo

505791, e abra-se vista ao Ministério Público, arquivando-se após os autos, com as anotações de praxe. IV) oficie-se à autoridade policial para incineração da contraprova. V) Oficie-se para que o banco depositário providencie a transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas - Funad; VI) Comunique-se o Sr. Escrivão Judicial, responsável pela Seção de Depósito e Guarda de Objetos, acerca do perdimento dos objetos apreendidos. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe. P.I.C. Pelo Ministério Público foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da decisão, ficando, nesta data, transitada em julgado a r. sentença para acusação. Pela defesa foi dito que DESEJA RECORRER da decisão. Recebo o recurso para que surta seus efeitos jurídicos e legais. Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória imediatamente. Abra-se vista a defesa para apresentação das razões de apelação. Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões. Regularizados os autos, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados". NADA MAIS. Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a impressão.

Júlio da Silva Branchini
Juiz de Direito

As gravações referentes às oitivas realizadas nos autos podem ser acessadas através do seguinte endereço eletrônico:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbianchini_tjsp_jus_br/E1NP7hktEjR0oTtxMKWfnwEBqypFi_z1iAyj68nMJ-7WKA?e=LBfxxb